

Asyl ist nicht für alle da Das Asylrecht, das als Recht auf Zuflucht aus einer unentrinnbaren Notlage entstand, ist zum Asylbewerberrecht mutiert

Asyl ist nicht für alle da; Das Asylrecht, das als Recht auf Zuflucht aus einer unentrinnbaren Notlage entstand, ist zum Asylbewerberrecht mutiert

Die Welt

Montag 31. August 2015

Copyright 2015 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: FORUM; Essay; S. 2; Ausg. 202

Length: 1720 words

Byline: Kay Hailbronner

Body

Das Aufenthaltsgesetz 2004 formuliert als Ziele die Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern "unter Berücksichtigung der Aufnahme- und Integrationsfähigkeit sowie der wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland". Zugleich soll das Gesetz der Erfüllung der humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland dienen. Gestaltung setzt die Unterscheidung zwischen Schutzberechtigten, insbesondere aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen Verfolgten, die auf die Hilfe Deutschlands angewiesen sind, und sonstigen Drittstaatsangehörigen voraus. Wer die gesetzlichen Bedingungen für ein Asylrecht nicht erfüllt, sollte daher möglichst rasch entweder freiwillig zurückkehren oder notfalls abgeschoben werden.

Das Asylrecht, welches das Bundesverfassungsgericht einmal als Recht auf Zuflucht aus einer unentrinnbaren Notlage bezeichnet hat, ist mittlerweile zum Asylbewerberrecht mutiert. Gefühlte Gerechtigkeit hat die normative Gerechtigkeit weitgehend ersetzt. Nicht die Anerkennung einer Schutzberechtigung, sondern die faktische Anwesenheit auf dem Bundesgebiet entscheidet in den meisten Fällen über den Verbleib in Deutschland und über die Einwanderung. Dabei geht es um die Fähigkeit, sich durch das komplizierte Geflecht von Asylbewerberstatus, Folgeasylantrag, Duldung und humanitären Bleiberechten, notfalls nach wiederholter Erschöpfung des Rechtswegs mit Hilfe von Härtefallkommission und Kirchenasyl, durchzuschlagen.

Die geringe Zahl der Abschiebungen (Ende 2014 gerade einmal ca. 10.800 bei ca. 154.200 ausreisepflichtigen, abgelehnten Asylsuchenden) wirft nur ein Schlaglicht auf die Situation. Aufschlussreicher ist die lange Verweildauer von eigentlich Ausreisepflichtigen, die letztlich aus durchaus nachvollziehbaren allgemeinen Erwägungen (Kinder, Beginn einer Ausbildung, familiäre, wirtschaftliche Bande usw.) nicht mehr abgeschoben werden können.

Befördert wird die Tendenz des Unterlaufens des Einreise- und Aufenthaltsrechts durch immer neue Maßnahmen, die eine zügige Rückführung erschweren, eine Überstrapazierung der Akzeptanz und den Unwillen, das Recht auch durchzusetzen. So sinnvoll Integration, rascher Zugang zum Arbeitsmarkt und finanzielle Hilfe bei einer

Asyl ist nicht für alle da Das Asylrecht, das als Recht auf Zuflucht aus einer unentrinnbaren Notlage entstand, ist zum Asylbewerberrecht mutiert

Bleibeperspektive auch sind, so kontraproduktiv ist der vom Flüchtling und den Schlepperorganisationen schon einkalkulierte Spurwechsel. Damit wird eine vorausschauende Gestaltung von Einwanderungspolitik erschwert.

Der Schlüssel liegt in der Reduzierung des Einreise- und Bleiberechts auf die Prüfung eines Antrags auf humanitären Schutz. Zudem muss es kurze Verfahren geben, klare und transparente Regeln über den Erwerb eines Rechtsanspruchs auf ein Bleiberecht in Deutschland. Und die Anreize, sich eines Asylrechts als Hintertür für eine ansonsten nicht erreichbare Einwanderung zu bedienen, müssen reduziert werden. Die immens hohen Kosten, die für die Flucht nach Europa entstehen, werden - ohne Rücksicht auf rechtliche Kategorien von internationalem Schutz - nur wegen der hohen Wahrscheinlichkeit eines Bleiberechts im gewünschten EU-Mitgliedstaat erbracht.

Das deutsche und europäische Asylrecht ist ohnedies für die Schutzsuchenden unverständlich. Was ein Flüchtling versteht, ist, dass das Verfahren kompliziert und langwierig ist. Und dass seine Chancen steigen, wenn er die ihm von den Fluchthelfern vorgegebenen Verhaltensleitlinien befolgt und eventuell seine Dokumente vernichtet, eine falsche Identität angibt und nach einem negativen Ausgang des Asylverfahrens seine Mitwirkung an der Beschaffung von Reisedokumenten verweigert.

Die Genfer Flüchtlingskonvention kennt keinen individuellen Anspruch auf Asylgewährung, sondern beschränkt sich auf ein Verbot, niemanden in Länder zurückzuweisen, auszuweisen oder abzuschieben, in denen ihm Verfolgung aus den in der Konvention genannten Gründen droht. An der territorialen Begrenzung des Asylrechts hat sich auch durch die Erweiterung des Schutzspruchs auf potenzielle Opfer von Folter, unmenschlicher Behandlung und willkürlicher Gewalt in bewaffneten Konflikten (sog. subsidiärer Schutz) im EU-Recht nichts geändert. Die Nichtzurückweisung ins Verfolgerland, nicht die Postulierung eines Rechtsanspruchs auf freie Einreise für jedermann, der vorgeblich oder tatsächlich schutzbedürftig ist, macht den Kern des Asylrechts aus. Schutzrecht besitzen auch nur in elementaren Rechten verfolgte Personen, nicht diejenigen, die sich auf der Suche nach einer Lebenschance nach Europa begeben.

Auch das großzügigere Asylrecht des Grundgesetzes sieht unter dem Eindruck von über 400.000 Asylbewerbern im Jahr 1992 seit der Reform von 1993 den Ausschluss von Personen vor, die aus sicheren Drittstaaten eingereist sind und ermöglicht eine beschleunigte Abschiebung. Wer mehr Humanität will, sollte sich daran erinnern, dass es nicht Sache der Zivilgesellschaft ist, sondern der demokratisch legitimierten und ihren Wählern verantwortlichen Organe, politische Entscheidungen darüber zu treffen, ob und wie viel und unter welchen Voraussetzungen darüber hinaus als schutzbedürftig angesehene Personen vorübergehend oder dauernd aus humanitären Gründen in Deutschland aufgenommen werden sollen.

Warum ist es zu dieser bisher unübertroffenen Eskalation unkontrollierter und wohl auch unkontrollierbarer Wanderungsbewegungen von Flüchtlingen gekommen, deren Herkunftsländer, wie etwa die Westbalkanstaaten, keine Anzeichen für eine allgemeine Verfolgungslage aufweisen?

Das Asylrecht wird immer komplexer und seine Anwendung zeitaufwendiger. Dazu hat das EU-Recht kräftig beigetragen, das nicht an zu wenig, sondern an zu viel Regelungsintensität, fehlender Klarheit und notwendiger Transparenz leidet. Es ist die Stunde der Gerichte, die mit immer neuen Auslegungsfragen von in sich nicht hinreichend koordinierten Richtlinien und Verordnungen konfrontiert werden. Auf das Asylverfahren folgt nicht selten das Asylfolgeverfahren, Verfahren zur Aussetzung des Vollzugs und die Erteilung einer Duldung oder humanitärer Aufenthaltstitel. Ist der Rechtsweg erschöpft, folgen Härtekommissionen, Petitionen und das Kirchenasyl, wenn nicht schon aus einem anderen Grund wie z.B. fehlende Reisedokumente, Krankheit oder Unauffindbarkeit die Abschiebung ausscheidet.

Zahllose Regelungen und Verwaltungsanweisungen begünstigen das Aussitzen und die Nichtbefolgung von Ausreisepflichten. Es ist nicht recht verständlich, warum die massenhafte Vernichtung von Reisedokumenten und die Identitätsverschleierung nicht stärker sanktioniert werden. Gewiss gibt es Fälle von Flucht, bei denen nachvollziehbare Gründe für den Nichtbesitz gültiger Dokumente vorliegen. Allerdings gehören die Einziehung des Reisepasses durch den Schlepper oder die absichtliche Vernichtung von Identitätspapieren nicht dazu.

Asyl ist nicht für alle da Das Asylrecht, das als Recht auf Zuflucht aus einer unentrinnbaren Notlage entstand, ist zum Asylbewerberrecht mutiert

Es gibt starke Anhaltspunkte dafür, dass die Gewährung finanzieller Leistungen in Deutschland im Unterschied zu anderen EU-Mitgliedstaaten ein maßgeblicher Anreiz für die Wahl Deutschlands als Zielort ist. Das Bundesverfassungsgericht hat aus der Zuordnung von Geldleistungen zur Menschenwürde eine prinzipielle Gleichbehandlung mit Hartz-IV-Empfängern abgeleitet und damit für eine bestimmte Kategorie illegal Einreisender Anreize gesetzt. Eine Kürzung des Taschengelds und die Rückkehr zum Prinzip der Hilfe durch Sachleistungen erscheint bei kurzfristigem Aufenthalt trotz der problematischen rechtlichen Prämissen des Bundesverfassungsgerichts nicht ausgeschlossen, da auch Karlsruhe trotz seiner Praxisblindheit nicht ganz die Augen davor verschließen kann, wie sich seine Entscheidungen auswirken.

Das Dublin-System ausschließlicher Zuständigkeit mutet zunächst wie eine Fehlkonstruktion an, weist es doch die primäre Zuständigkeit zur Durchführung des Verfahrens einigen Frontstaaten zu. Diese Betrachtung greift freilich viel zu kurz. Sie erkennt, dass ursprünglich ein zeitlich und funktional beschränkter Aufenthalt zur Prüfung des Asylbegehrens gedacht war. Es sollte die irreguläre Weiterreise innerhalb der EU verhindert werden.

Dublin ist an der Unwilligkeit einiger europäischer Mitgliedstaaten, einer übertriebenen Verrechtlichung und der Unfähigkeit der Akteure gescheitert. Dennoch bleibt das Dubliner System ein unverzichtbarer Baustein eines gemeinsamen europäischen Asylsystems. Allerdings sollte zu seiner Ergänzung an ein vor Ort durchzuführendes rein europäisches Asylverfahren von ein bis zwei Monaten gedacht werden, das den Rekurs auf andere Mitgliedstaaten ausschließt und ein Verteilungssystem im Anschluss an eine Gewährung internationalen Schutzes einbezieht.

Doch die Verringerung der Dauer des Asylverfahrens ist nur ein Teilaspekt des Problems. Die Einbeziehung weiterer Staaten mit minimalen Anerkennungsquoten wie Kosovo, Albanien und Montenegro in die Kategorie der sicheren Herkunftsstaaten, die in den meisten anderen europäischen Staaten schon länger erfolgt, ist ein überfälliger Baustein auf dem Wege zu schnelleren Verfahren. Man braucht dazu keine gemeinsame Liste der EU abzuwarten Das gesamte Verfahren, insbesondere der Vollzug von Ausreisepflichten, müssen auf den Prüfstand. Ohne rasche Abschiebungen kann das bestehende Asylsystem nicht fortbestehen.

Dazu bedarf es aber auch eines Umdenkens, was verantwortliche Flüchtlingspolitik zu leisten vermag. Die längerfristigen Konsequenzen einer anhaltenden ungesteuerten Zuwanderung sind kaum absehbar. Das Unterkunftsproblem beschäftigt zwar die Kommunen, ist aber lösbar. Den diese Probleme sind gering gegenüber den längerfristigen Integrationsproblemen. Die Vermischung in der politischen und rechtlichen Debatte zwischen Migrations- und Asylpolitik und die sich daraus ergebenden Anwendungsdefizite des Asylrechts verstärken die Anreize für Menschen, sich des Asylverfahrens als Hintertür zu einer ansonsten nicht erreichbaren Einwanderung zu bedienen.

Der Autor (72) ist emeritierter Professor der Universität Konstanz und Mitglied des Direktoriums des dortigen Forschungszentrums für internationales und europäisches Ausländer- und Asylrecht. Als anerkannter Spezialist ist er Mitglied diverser nationaler und internationaler Organisationen und Kommissionen, die sich mit Migrationsfragen befassen. Er war u.a. Mitglied der Zuwanderungskommission, die den Entwurf für das neue Zuwanderungsgesetz ausarbeitete

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

uni-konstanz.de

Classification

Asyl ist nicht für alle da Das Asylrecht, das als Recht auf Zuflucht aus einer unentrinnbaren Notlage entstand, ist zum Asylbewerberrecht mutiert

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: POLITISCHES ASYL (92%); ABSCHIEBUNG (90%); ZUWANDERUNGSGESETZ (90%); EINWANDERUNG (89%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); GERICHTSPROZESSE (89%); PÄSSE & VISA (78%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (78%); EUROPÄISCHE UNION (77%); VEREINIGUNGEN & ORGANISATIONEN (63%)

Industry: PÄSSE & VISA (78%)

Geographic: EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (79%); DEUTSCHLAND (90%); EUROPA (90%)

Load-Date: August 31, 2015

End of Document